

Decreto Alcaldicio N° 18725
Mat. Otras: APRUEBA CONTRATO CONSULTORIA
ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR
COMUNAL DE MONTE PATRIA
Monte Patria, 10 de diciembre de 2021.

VISTOS:

- La Constitución Política de la República.
- D.F.L N°1/19.704, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de Gestión Municipal, publicada con fecha 03.05.2002, en el Diario Oficial de la República.
- Lo Dispuesto en el Título I, Art. 4° de la Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, publicado en el Diario Oficial de fecha 15 de diciembre de 1989.
- El Decreto Alcaldicio N°8.558 de fecha lunes 28 de junio de 2021, donde señala la elección del Alcalde Don CRISTIAN DANIEL HERRERA PEÑA y Concejo Periodo 2021-2024.
- Decreto Alcaldicio N°13.355 de fecha 14 de diciembre de 2020, que aprueba el presupuesto Municipal para el año 2021.
- Decreto Alcaldicio 12024, de fecha 08 de septiembre de 2021, que aprueba convenio suscrito entre la Municipalidad de Monte Patria y la Seremi de Vivienda y Urbanismo para la ejecución del proyecto actualización Plan Regulador Comunal de Monte Patria;
- Decreto Alcaldicio Numero 13.977, de fecha que autoriza llamado a licitación pública ID 2997-32-LQ21, y nombra comisión evaluadora de ofertas;
- Oferta realizada por el proponente Geodessus Spa para la licitación 2997-32-LQ21;
- Acuerdo de Concejo adoptado en sesión extraordinaria de fecha 29 de noviembre de 2021;
- Decreto Alcaldicio número 17838, de fecha 30 de noviembre de 2021, que adjudica licitación pública ID 2997-32-LQ21;
- Orden de Compra N 2997-156-SE21;
- certificado de Fianza pagadero a la vista de la empresa MasAval número de folio B0103606 tomada por el consultor Geodessus por la suma de \$7.500.000 y con fecha de vencimiento al 15 de marzo del 2023
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

CONSIDERANDO:

1. Que la Municipalidad de Monte Patria, y la Seremi de Vivienda y Urbanismo, suscribieron convenio con fecha 09 de agosto del año 2021, a fin ejecutar el estudio "Actualización Plan Regulador Comunal de Monte Patria", en razón de lo anterior, el municipio realiza llamado a licitación pública, mediante Decreto Alcaldicio N° 13.977, de fecha 08 de octubre de 2021, el cual aprobó la adquisición N° 2997-32-LQ21.
2. Que el objetivo general de la licitación es elaborar el anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Monte Patria que oriente el desarrollo de sus localidades urbanas en compatibilidad con el medio ambiente, tendiendo en consideración los lineamientos del Plan intercomunal de la Provincia del Limarí, para lo cual deberá elaborar un diagnóstico integrado, que aborde los aspectos ambientales, técnicos y normativos pertinentes al territorio comunal, que oriente la formulación de la imagen objetivo del plan regulador, conforme a la normativa legal vigente en la materia y orientaciones técnicas, debiendo de igual forma cumplir con la materialización del plan de medios que permitan la adecuada participación de la comunidad local en el desarrollo de estudio, y, en definitiva formular el anteproyecto del plan que será sometido a aprobación conforme a la normativa vigente.
3. Que la evaluación de la licitación, se realizó con data 22 de noviembre de 2021, adjudicándose la propuesta, previa autorización del Concejo Municipal de Monte Patria, con fecha 29 de noviembre del año en curso, según Decreto Alcaldicio N° 17.838 al consultor Geodessus Spa, Rut 77.127.164-2.
4. Que, conforme a lo establecido en las Bases Administrativas Generales de propuesta, una vez adjudicado la licitación se procederá a la firma del contrato de consultoría respectivo, lo cual aconteció el día 09 de diciembre del 2021.



DECRETO:

1. APRÚEBASE, contrato de consultoría celebrado en el marco de la licitación pública ID 2997-31-LQ 21, denominado "Actualización Plan Regulador Comunal de Monte Patria", suscrito con fecha 09 de diciembre de 2021 entre la Municipalidad de Monte Patria, representada en dicho acto, por don Cristian Herrera Peña y el consultor GEODESSUS SPA, RUT 77.127.164-2, representado por su gerente, don Rodrigo Javier Tapia Cerda, cédula nacional de identidad número 12.942.704-3
2. ESTABLÉZCASE, que el valor del estudio contratado corresponde a \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), valor que se pagará, conforme a cronograma y estados de pagos establecido en la cláusula tercera del contrato y que corresponde al siguiente detalle:

Numero	Porcentaje a pagar	Aporte sectorial	Aporte municipal	Hito de Pago
1	equivale al 10,67% del presupuesto disponible	\$16.000.000	0	Declaración de conformidad etapa 1
2	12%	\$18.000.000	0	Declaración de conformidad etapa 2
3	12%	\$18.000.000	0	Declaración de conformidad etapa 3. Sub ET 3.1
4	11,33% (equivale a \$17.000.000 valor ofertado)	\$12.000.000	5.000.000	Declaración de conformidad etapa 3. Sub ET 3.2
5	12%	\$18.000.000	0	Declaración de conformidad etapa 4.
6	12,66%	\$19.000.000	0	Declaración de conformidad etapa 5. Sub ET 5.1
7	12%	\$18.000.000	0	Declaración de conformidad etapa 5. Sub ET 5.2
8	17,33%	\$26.000.000	0	Declaración de conformidad etapa 6.

1. DÉJESE, establecido que el plazo para ejecutar la consultoría corresponde al señalado en la cláusula quinta del contrato, esto es, a quinientos sesenta y cinco (565) días corridos para el cumplimiento del contrato según oferta realizada por el consultor, más 156 días corridos para las revisiones y correcciones de las etapas acorde a lo estipulado en el numeral 2.6.2, y numeral 1.15.2 de las bases administrativas. Dicho plazo se iniciará a partir del día hábil siguiente a la notificación de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el presente contrato, lo cual será informado al consultor en forma electrónica a la casilla de correo informada en su oferta.
2. ESTABLÉZCASE, que demás estipulaciones constan en el contrato de consultoría que por este acto se aprueba.
3. IMPÚTESE, el gasto de \$145.000.000 (ciento cuarenta y cinco millones de pesos) al subtitulo 22, ítem 11, asignación 001 "Estudios e Investigaciones" código bip 40024205-0 del presupuesto de la seremi Minvu Coquimbo, año 2021-2024, y la suma de \$5.000.000 (cinco millones de pesos) con cargo al presupuesto municipal año 2022.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe



ALCALDE

VºBº: LMG/laj

Distribución: Secretaria Municipal/Secplan/DOM/DAF/Archivo Dirección Jurídica.



CONTRATO DE CONSULTORIA
"ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE MONTE PATRIA".
ID 2997-32-LQ21

ORDEN DE COMPRA N°2997-156-SE21

En Monte Patria, 09 de Diciembre de dos mil veintiuno, comparecen: El consultor Geodessus Spa, Rol único tributario número 77.127.164.-2, representado por su gerente don Rodrigo Javier Tapia Cerda, arquitecto, cedula nacional de identidad número 12.942.704-3, ambos domiciliados en Los Copihues 325 ciudad y comuna de Coquimbo, en adelante "el consultor y/o consultora" y la **I. Municipalidad de Monte Patria**, persona jurídica de Derecho Público, R.U.T 69.040.800-7, representada por su alcalde, Don **CRISTIAN HERRERA PEÑA**, cédula nacional de identidad N° 13.079.904-3, ambos domiciliados en Diaguitas 31, comuna de Monte Patria, en adelante " el mandante y/o municipalidad", los comparecientes, han venido en convenir lo siguiente:

DE LAS PARTES

PRIMERO:

La Municipalidad de Monte Patria, y la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, suscribieron convenio con fecha 09 de agosto del año 2021, a fin ejecutar el estudio "Actualización Plan Regulador Comunal de Monte Patria", en razón de lo anterior, el municipio realiza llamado a licitación pública, mediante Decreto Alcaldicio N° 13.977, de fecha 08 de octubre de 2021, el cual aprobó la adquisición N° 2997-32-LQ21.

La evaluación de la licitación, antes en comento, se realizó con data 22 de noviembre de 2021, adjudicándose la propuesta, previa autorización del Concejo Municipal de Monte Patria, con fecha 30 de noviembre del año en curso, según Decreto Alcaldicio N° 17.838 al consultor Geodessus Spa, quien a través de su representante legal, Rodrigo Tapia Cerda, antes individualizado, y, por el presente instrumento acepta, a su plena y total conformidad, el presente contrato, oferta realizada, así como lo establecido en las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Reunión de Coordinación efectuada el 09 de diciembre de 2021, los que declara conocer a cabalidad.

SERVICIOS

SEGUNDO:

El proyecto tiene por objetivo general elaborar el anteproyecto del Plan Regulador Comunal de Monte Patria que oriente el desarrollo de sus localidades urbanas en compatibilidad con el medio ambiente, tendiendo en consideración los lineamientos del Plan intercomunal de la Provincia del Limarí, para lo cual deberá elaborar un diagnóstico integrado, que aborde los aspectos ambientales, técnicos y normativos pertinentes al territorio comunal, que oriente la formulación de la imagen objetivo del plan regulador, conforme a la normativa legal vigente en la materia y orientaciones técnicas, debiendo de igual forma cumplir con la materialización del plan de medios que permitan la adecuada participación de la comunidad local en el desarrollo de estudio, y, en definitiva formular el anteproyecto del plan que será sometido a aprobación conforme a la normativa vigente.

Para la elaboración del referido estudio, la Consultora deberá regirse por las condiciones, exigencias y reglamentos establecidos en:

- a. Las Bases Administrativas y Bases Técnicas
- b. La Oferta presentada por la Consultora en la Licitación.
- c. La Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado;
- d. La Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios;
- e. El Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886.





Todas las cuales, formarán parte integrante del presente contrato, así como también las disposiciones legales y reglamentarias que en aquellas se señalan, o que, sin estar expresamente señaladas, se encuentren vigentes durante la realización del Estudio.

PRECIO

TERCERO:

El valor total de los honorarios pactados, corresponde a la suma total de \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), expresado en valor neto, en atención a que los servicios profesionales se encuentran exentos del impuesto al valor agregado. monto que incluye todos los costos y utilidades para el consultor, según lo consultado en bases de licitación y oferta realizada.
El valor antes indicado se cancelará acorde a lo siguiente:

Numero	Porcentaje a pagar	Aporte sectorial	Aporte municipal	Hito de Pago
1	equivale al 10,67% del presupuesto disponible	\$16.000.000	0	Declaración de conformidad etapa 1
2	12%	\$18.000.000	0	Declaración de conformidad etapa 2
3	12%	\$18.000.000	0	Declaración de conformidad etapa 3. Sub ET 3.1
4	11,33% (equivale a \$17.000.000 valor ofertado)	\$12.000.000	5.000.000	Declaración de conformidad etapa 3. Sub ET 3.2
5	12%	\$18.000.000	0	Declaración de conformidad etapa 4.
6	12,66%	\$19.000.000	0	Declaración de conformidad etapa 5. Sub ET 5.1
7	12%	\$18.000.000	0	Declaración de conformidad etapa 5. Sub ET 5.2
8	17.33%	\$26.000.000	0	Declaración de conformidad etapa 6.

Será la Contraparte técnica designada quien certificará el cumplimiento en la entrega de los antecedentes y aprobación de las etapas respectivas.

Para efectos de requerir los pagos antes indicados, el Consultor deberá presentar la factura , a nombre de la seremi Minvu y/o la Municipalidad de Monte Patria según etapa de cobro antes desglosadas, indicando en el detalle el número y valor del estado de pago, debiendo acompañar además los documentos correspondientes a la etapa cuyo pago se solicita; a fin que la unidad técnica, certifique el cumplimiento de los antecedentes y los remita a pago ante la Dirección de Administración y Finanzas, respectivas.

El mandante acorde a lo establecido por la Directiva de Compras Públicas, tendrá un plazo máximo de treinta días corridos para pagar en forma efectiva, esto toda vez, el consultor hubiere cumplido con los antecedentes requeridos por etapa, si ello no ocurriera, no se le cursará el pago, debiendo el consultor subsanar las observaciones.

La cancelación a la Consultora, se efectuará mediante transferencia o documento bancario, dentro de los treinta días corridos siguientes a la presentación del correspondiente documento tributario, debiendo igualmente presentar el certificado de antecedentes laborales y previsionales emitido por la Dirección del Trabajo, con una antigüedad no superior a treinta días corridos desde la facturación, lo anterior conforme al numeral 1.25. "Pago", de las bases de licitación.





El consultor no aceptará en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades contempladas en este contrato o con los servicios o con el cumplimiento de sus obligaciones.

INFORMES

CUARTO:

El consultor presentará, en la forma, condiciones, cantidad y plazos definidos y ofertados según programa metodológico y carta Gantt, los informes y productos establecidos previamente según bases y oferta realizada.

PLAZO

QUINTO:

Las partes convienen acorde al plazo ofertado y adjudicado un total de quinientos sesenta y cinco (565) días corridos para el cumplimiento del contrato más 154 días corridos para las revisiones y correcciones de las etapas del numeral 2.6.2 de las bases administrativas, todo ello acorde a lo estipulado en el numeral 1.15.2 de las bases . Dicho plazo se iniciará a partir del día hábil siguiente a la notificación de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el presente contrato, lo cual será informado al consultor en forma electrónica a la casilla de correo informada en su oferta.

Las eventuales ampliaciones de contrato, se efectuarán por acuerdo mutuo entre las partes y hasta por un máximo del 30% del plazo inicial, las cuales deberán justificarse y ser tramitadas conforme al procedimiento previsto en el numeral 1.15.3. De las bases de Licitación. El cual se da íntegramente por reproducido en el presente contrato.

GARANTÍAS:

SEXTO:

El consultor deberá entregar al mandante una caución a la vista irrevocable, que represente el 5% del valor total adjudicado (\$7.500.000) con la glosa, y, a objeto de "Garantizar el fiel, y oportuno cumplimiento del contrato y cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de trabajadores de la licitación Id 2997-31-LQ21 Actualización Plan Regulador Comunal de Monte Patria".

La presente garantía se hará efectiva cuando exista incumplimiento que afecte el buen desarrollo del estudio contratado, entre éstos incumplimiento se considera el no cumplir con el plazo contractual ofertado y pactado, salvo que dicho retraso no sea imputable al consultor. No se considerará como retraso no imputable la dilación en la obtención de la aprobaciones si estas no fueron solicitados en tiempo prudente durante el desarrollo del proyecto o no se saquen las observaciones en los plazos establecidos por los organismos técnicos, asimismo, se dará curso a la garantía cuando existan deficiencias técnicas que no hubiere solucionado el consultor Y/o cuando se resuelva el contrato en forma anticipada por causales imputables al consultor y demás causales señaladas en la letra c) del numeral 1.14 de las bases administrativas.

RESCILIACIÓN DEL CONTRATO

SEPTIMO:

Corresponderá resciliar el contrato cuando, de común acuerdo, la Unidad Técnica, previa conformidad del Mandante, y el oferente decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo deberá formular una presentación por escrito a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionará esta resciliación mediante la formalización del acuerdo respectivo.



OCTAVO: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

El contrato quedará resuelto por disposición de la contraparte Técnica si ocurriera cualquiera de los siguientes eventos:

- a) Si el consultor es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva.
- b) Por quiebra, cesión de bienes o notoria insolvencia de la consultora, se presumirá la notoria insolvencia en caso que existan pagos laborales y de imposiciones atrasadas.
- c) Si no se acatan las órdenes e instrucciones que imparta la Unidad Técnica.
- d) Por traspaso, a cualquier título, del contrato y por subcontratación.
- e) Si el consultor demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos, de acuerdo a los informes de la unidad técnica municipal.
- f) Por atraso significativo en el desarrollo del estudio en relación al programa establecido.
- g) Cuando la Unidad Técnica fundadamente, estime que el consultor ha puesto en peligro el trabajo objeto del contrato.
- g) Cuando el consultor o su personal usare indebidamente los recursos, materiales, antecedentes, documentos, o la información proporcionados por la municipalidad para la ejecución del trabajo.
- h) Por modificación del equipo de trabajo ofertado, sin que el mandante lo hubiere autorizado previamente para ello.
- i) Demas causales establecidas en el numeral 1.27.1 de las bases administrativas.

En general, el contrato quedará resuelto si el consultor no ha dado cumplimiento a las bases de la licitación, contrato y demás causales establecidas en la ley 19.886 y su decreto. En cualquiera de estos eventos el consultor perderá, como sanción, tan pronto como se ponga término anticipado al contrato, el monto de las garantías existentes.

NOVENO: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN:

El mandante queda facultado de pleno derecho, toda vez, así lo determine la contraparte técnica y se configure alguna de las causales reseñadas precedentemente, para poner término administrativa y anticipadamente al contrato de consultor, por causas imputables al oferente, sin necesidad de concurrir a la justicia ordinaria, y, sin que proceda la indemnización de perjuicios a favor del consultor. La terminación administrativa se realizará previo informe de la contraparte técnica que indique las causales y hechos que motivaran tal determinación, la que será refrendada mediante Decreto Alcaldicio, emanado de la Dirección Jurídica Municipal, que será notificado al oferente a la casilla de correo informada en su oferta y que corresponde a geodessus@gmail.com, junto al informe técnico antes reseñado Al oferente, se le pagará lo efectivamente realizado, siempre que estuviere acorde a las bases técnicas y bases administrativas del Proyecto. No obstante, el oferente perderá como sanción, tan pronto se ponga término anticipado al contrato las garantías que caucionan la ejecución del contrato asimismo, se descontarán del último estado de pago pendiente las multas en que hubiere incurrido el oferente y deudas laborales no solucionadas

DECIMO:

SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL

Sólo con la autorización del mandante se podrá efectuar cambios en el personal clave propuesto por el consultor en la propuesta técnica para la ejecución del proyecto, toda vez que el nuevo profesional tenga igual o mejor calificaciones al ofertado. Particularmente el mandante podrá disponer la sustitución del personal de Consultora en las siguientes circunstancias:

- Cuando el personal escape razonablemente al control del consultor.
- Cuando el personal se ha comportado de manera inaceptable o ha sido acusado de haber cometido delito.
- Cuando a juicio del mandante el desempeño profesional del personal de la empresa sea insatisfactorio.
- Cuando sobrevengan otras causales que a juicio del mandante justifiquen o hagan necesaria la sustitución o cambio de determinados profesionales.



La empresa no tendrá derecho al reembolso de ningún gasto adicional resultante de la remoción y/o sustitución de algún integrante del personal.

En caso que la consultora modifique el equipo profesional ofertado sin anuencia de la unidad técnica municipal se le cursará una multa establecida en bases numeral 1.26 letra e) sin perjuicio de habilitar al mandante para dar término al contrato por incumplimiento de las obligaciones del consultor, cursando la boleta de garantía bancaria respectiva.

El equipo de trabajo de la consultora acorde a oferta realizada corresponde a:

Equipo de Trabajo	Profesión	Cargo/función
Rodrigo Tapia	Arquitecto	Coordinador del estudio Responsable área equipamiento Responsable de área patrimonio cultural
Pablo Jara	Geógrafo	Responsable área de riesgo y protección ambiental
Jadranka Milovic	Ingeniera Ambiental	Responsable del área de evaluación ambiental estratégica
Alan Olivares	Ingeniero Civil	Responsable área sanitaria
Oscar Gómez	Ingeniero civil experto en obras viales	Responsable área movilidad y transporte
Luis Moncayo David Pavez	Trabajador social Periodista	Responsable área participación ciudadana y plan de medios
Rubén Castillo	Profesor de Historia y Geografía	Responsable área de sistema de información geográficos

DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

DECIMO PRIMERO:

Se deja constancia que el administrador de contrato encargado de la evaluación y monitoreo del presente contrato estará constituida por la parte municipal por el Secretario Comunal de Planificación o quien lo subroge, y por parte de la SEREMI MINVU por el Jefe del Depto. Desarrollo Urbano, o quien le subroge.

SERVICIOS ADICIONALES

DECIMO SEGUNDO:

No se consideran servicios adicionales, según lo establecido en las bases administrativas y técnicas que regulan la presente licitación.

MULTAS:

DECIMO TERCERO:

Las partes acuerdan que en caso de incumplimiento del consultor se le cursaran las multas establecidas en el numeral 1.26.1 de las bases administrativas causales reseñadas en las letras a) hasta la e) y conforme al procedimiento señalado en el numeral 1.26.2 de las bases.





CONFIDENCIALIDAD.

DECIMO CUARTO

El consultor no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad del mandante relacionada con los servicios prestados con ocasión de este contrato o con las actividades u operaciones del mandante, sin el consentimiento previo por escrito de este último.

PROPIEDAD DE LOS MATERIALES

DECIMO QUINTO:

El producto del trabajo que el consultor por si, y/o a través de sus dependientes o personas a honorarios que realice en razón del presente contrato, tales como programas, entregables, rutinas, procedimientos, archivos, manuales, documentos, informes, gráficos, planos, diseños u otros materiales preparados por el consultor para el mandante en virtud de este contrato serán de propiedad de la municipalidad y la Seremi Minvu Coquimbo, quien podrá utilizarlo u modificarlo según lo estime conveniente y sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo el consultor realizar ningún oposición a este respecto.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

DECIMO SEXTO:

Toda controversia que surja entre las partes relacionada con la ejecución del proyecto o respecto de la aplicación o interpretación de las normas de este contrato se aplicará el siguiente orden de prelación:

- Bases administrativas y técnicas.
- Contrato

CESIÓN DEL CONTRATO.

DECIMO SÉPTIMO:

Atendido a la naturaleza del contrato se prohíbe la cesión del presente instrumento y subcontratación.

DOMICILIOS

DECIMO OCTAVO:

Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes fijan domicilio en la comuna de Monte Patria y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

DÉCIMO NOVENO: PERSONERÍAS: La personería con la cual actúa el alcalde para representar a la Municipalidad de Monte Patria, en calidad de alcalde, consta de sentencia de proclamación, realizada por el Tribunal Regional Electoral de Coquimbo, y en Decreto Alcaldicio de Nombramiento N° 8.558 de fecha 28 de junio de 2021. En tanto la personería de don Rodrigo Tapia Cerda para representar a la consultora Geodessus Spa. consta en certificado de estatuto actualizado emitido por el Registro de Empresas y Sociedades de la Subsecretaría de Economía y empresa de menor tamaño del Ministerio de Economía Fomento y Turismo, código de verificación CRoYQZTtstnC.

El presente convenio se suscribe en cinco ejemplares, de seis páginas cada uno, del mismo tenor quedando uno en poder del consultor y resto en manos del mandante.





EN EL
CORAZÓN
DE LA
RECUPERACIÓN



RODRIGO TAPIA CERDA
GEODESSUS SPA



CRISTIAN HERRERA PEÑA
ALCALDE



Secretario Municipal

V°B° jurídica/AZR

